

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50061666920258240930

ID Comunicacao: 476301853

Data Disponibilizacao: 2025-12-02

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>EXECUC¸ãO DE T´TULO EXTRAJUDICIAL Nº 5006166-69.2025.8.24.0930/SC</section>

<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISãO</p>

</section>

<section>

<p>A existência de anota¸ão de aliena¸ão fiduci´ria impede a expropria¸ão direta do bem, sendo vi´vel, no m´ximo, a constri¸ão dos créditos oriundos do contrato com aliena¸ão fiduci´ria, uma vez que a propriedade do veículo permanece com a institui¸ão financeira como garantia do débito.</p>

<p>Ainda que se admita a possibilidade de leiloar os direitos credit´rios, a chance de arremata¸ão é bastante reduzida. Isso porque o eventual adquirente teria de assumir um financiamento sobre bem j´ depreciado pelo uso, além de suportar obriga¸ões contratuais que, em muitos casos, superam o valor do pr´prio veículo, em razão dos encargos previstos.</p>

<p>Dessa forma, a medida pleiteada revela-se ineficaz, não justificando o dispêndio de atos processuais para penhorar, intimar e levar a leilão um bem que, muito provavelmente, não ser´ arrematado. Trata-se de um procedimento que consome tempo e recursos sem perspectiva concreta de satisfa¸ão do crédito exequendo, o que é o objetivo do processo de execu¸ão.</p>

<p>ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido do veículo alienado, bem assim dos créditos inerentes ao contato de financiamento com aliena¸ão fiduci´ria.</p>

<p>Intime-se a parte demandante para requerer o que de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão. </p>

Transcorrido sem impulso, suspenda-se do feito por 1 ano, findo o qual deverão ser arquivados os presentes autos, forte no art. 921, §2º, do Código de Processo Civil, independentemente de nova conclusão e/ou intimação pessoal.</p></section>

<section>

</section>

<section>

<p> </p>

<hr>

<p> </p></section>

<footer>

</footer></article></body></html>